

1506610-04.2020.8.26.0132

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... - Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ALDAIR JOSÉ DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

Tratam estes autos de infração penal atribuída ao investigado ALDAIR JOSE DO NASCIMENTO, conforme narrativa feita nos autos pela D. Autoridade Policial, por meio dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506610-04.2020.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506610-04.2020.8.26.0132

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ALDAIR JOSÉ DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

Tratam estes autos de infração penal atribuída ao investigado ALDAIR JOSE DO NASCIMENTO, conforme narrativa feita nos autos pela D. Autoridade Policial, por meio dos documentos remetidos a Juízo.

O Ministério Público tipificou a infração cometida como aquela contida no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, cuja prescrição ocorre em 02 anos (art. 30 da LD).

Assim, considerando que o fato ocorreu em 12 de setembro de 2020 e já se passaram mais de 02 anos da data dos fatos, vislumbra-se, deste modo, nos autos a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do investigado ALDAIR JOSE DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 107, IV do Código Penal c/c o art. 30 da Lei n.º 11.343/2006.

Ainda, certificada a regularidade formal do laudo de constatação, determino a destruição da droga apreendida, guardando-se a amostra necessária para a realização do laudo definitivo (art. 50-A da LD). Em caso de laudo toxicológico juntado aos autos, fica dispensada a manutenção da amostra referida. Oficie-se nos termos do art. 50, §§3º a 5º, da Lei nº 11.343/2006 (LD).

P.I.C., como de praxe, arquivando-se os autos oportunamente.

Catanduva, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA